



P U T U S A N

Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Sergio Chondro Anak Dari Manneke Chondro;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Palem Utama No 8 RT 8 RW 7 Kel Duri Kepa
Kec Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Dki Jakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Sergio Chondro Anak Dari Manneke Chondro ditahan dalam

dalam perkara lain

Terdakwa 2

Nama lengkap : Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin
Wisnaria;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Duri Kencana Timur No 39 RT 4 RW 7 Kel Duri
Kepa Kec Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat atau
Kontrak di Jl Dewata I No 3 Denpasar Selatan,
Denpasar, Bali ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin Wisnaria ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh kuasanya Sudiro Husodo, SH MH Mkn dan Iko Kurniawan, SH Mhum, Para Advokat dari Kantor Equitas Law Firm, berkedudukan di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1 /26, Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juli 2020 Nomor 937/HK/VII/2020 ;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh kuasanya Gaguk Prihadi ASmito, SH MH Advokat dari Kantor Hukum Gaguk Prihadi Asmito & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ARIFFIN WISANARIA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989;

Dirampas untuk dimusnahkan

- akun email juragantempur@yandex.com;
- akun email juragantempur2@yandex.com;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama tiketkeini4an@mail.com yang di export ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari

- Penasihat Hukum Terdakwa Sergio Chondro Anak Dari Manneke Chondro yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur unsur sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara keseluruhannya dan berdasarkan pasal 191 KUHP, sehingga terdakwa haruslah diputus bebas ;
- Penasihat hukum terdakwa Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin Wisanaria, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada terdakwa Mira Deli Ruby Permata , dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dan berkenan memutus yang amarnya adalah sebagai berikut :
Primair
 - Menyatakan terdakwa Mira Deli Ruby Permata tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Toucher 2019 warna silver dan 1(satu) unit handphone merk I Phone warna midnight green IMEI 35391310032989 dikembalikan kepada terdakwa Mira Deli Ruby Permata dikarenakan bukan hasil kejahatan akan tetapi pembelian dari ibunya / mamanya ; Setelah mendengar permohonan
- Terdakwa Sergio Chondro Anak Dari Manneke Chondro yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan mohon putusan yang seadil adilnya ;
- Terdakwa Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin Wisanaria yang pada pokoknya menyatakan megakui kesalahannya, masih menginginkan untuk dapat kuliah dan mohon putusan yang seadil adilnya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang masing masing secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa 1 SERGIO CHONDRO bersama dengan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA pada tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di kantor ruang Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya penangkapan oleh Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Poda Jatim terhadap terdakwa 1 SERGIO CHONDRO yang telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, kemudian

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di kantor ruang Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim JL. Achmad Yani No. 116 Surabaya dilakukan pengecekan (profiling) terhadap 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI 354852096879578 (barang bukti disita di perkara lain) milik terdakwa 1 SERGIO CHONDRO ditemukan chat / percakapan di aplikasi telegram tertanggal 9 Februari 2020 sampai 11 Februari 2020 antara akun telegram terdakwa 1 SERGIO CHONDRO nomor 0815-1441-1860 dengan nama Milea dan akun telegram dengan username @miyayyy yang nama kontaknya miy yang digunakan oleh terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA yang isi percakapan tersebut terkait dengan pembelian tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) penerbangan dengan tiket tersebut menggunakan pesawat singapore airlines SQ639 untuk penerbangan tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Poda Jatim melakukan analisa data terkait akun telegram tersebut dan dari hasil analisa data tersebut lalu Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Poda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA

- Bahwa cara kerja terdakwa 1 SERGIO CHONDRO bersama dengan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA adalah diawali dengan terdakwa 1 SERGIO CHONDRO menerima pemesanan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) kemudian terdakwa 1 SERGIO CHONDRO melalui akun telegram dengan nama Milea melakukan chat / percakapan ke akun telegram dengan username @miyayyy dengan nama kontaknya miy yang pemiliknya adalah terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA yang isinya memesan tiket maskapai Singapore Airlines jurusan Tokyo-Jakarta untuk 1 (satu) orang penumpang selanjutnya atas pesanan tersebut terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA membuka website Singaporeairline.com kemudian terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA membayar menggunakan data kartu kredit milik orang lain tanpa ijin yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email juragantempur2@yandex.com selanjutnya setelah berhasil lalu keluar kode booking yaitu TMYVRC, setelah itu kode booking tersebut terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA kirimkan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



kepada akun telegram dengan nama Milea dan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA memberikan harga tiket pesawat tersebut kepada terdakwa 1 SERGIO CHONDRO seharga 50% dari harga resmi selanjutnya terdakwa 1 SERGIO CHONDRO mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan kode booking TMYVRC kepada pemesan tiket menggunakan akun email tiketkeini4an@gmail.com

- Bahwa terdakwa 1 SERGIO CHONDRO melakukan pemesanan tiket pesawat Singapore Airlines tanggal 9 Februari 2020 kepada terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA di rumah terdakwa 1 SERGIO CHONDRO dengan alamat Jl. Palem Utama No. 8 Rt.008 Rw.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dan saat terdakwa 1 SERGIO CHONDRO berada di rumah terdakwa 1 SERGIO CHONDRO menerima kode booking TMYVRC dari terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA pada tanggal 11 Februari 2020 lalu terdakwa 1 SERGIO CHONDRO mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines kepada pembeli tiket pesawat tersebut pada tanggal 11 Februari 2020
- Bahwa terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA melakukan pembelian tiket pesawat tersebut dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain pada tanggal 11 Februari 2020 ketika berada di kontrakan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA Jl. Dewata I No.3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali
- Bahwa media yang digunakan oleh terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA untuk mengakses email berisi data kartu kredit milik orang lain adalah 1 (satu) unit laptop merk Machbook Pro Touchbar tahun 2019 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989 untuk mengaktifkan akun telegram dengan username @miyayyy dengan nama kontakannya miy dan untuk email yang berisi data kartu kredit milik orang jepang yang terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA gunakan untuk melakukan perbuatan carding tersebut adalah juragantempur@yandex.com dan juragantempur2@yandex.com

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

A T A U

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa terdakwa 1 SERGIO CHONDRO bersama dengan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA pada tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di kantor ruang Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya penangkapan oleh Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Poda Jatim terhadap terdakwa 1 SERGIO CHONDRO yang telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, kemudian pada tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di kantor ruang Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim JL. Achmad Yani No. 116 Surabaya dilakukan pengecekan (profiling) terhadap 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI 354852096879578 (barang bukti disita di perkara lain) milik terdakwa 1 SERGIO CHONDRO ditemukan chat / percakapan di aplikasi telegram tertanggal 9 Februari 2020 sampai 11 Februari 2020 antara akun telegram terdakwa 1 SERGIO CHONDRO nomor 0815-1441-1860 dengan nama Milea dan akun telegram dengan username @miyayyy yang nama kontakannya miy yang digunakan oleh terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA yang isi percakapan tersebut terkait dengan pembelian tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) penerbangan dengan tiket tersebut menggunakan pesawat singapore airlines SQ639 untuk penerbangan tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Poda Jatim melakukan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- analisa data terkait akun telegram tersebut dan dari hasil analisa data tersebut lalu Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Poda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA
- Bahwa cara kerja terdakwa 1 SERGIO CHONDRO bersama dengan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA adalah diawali dengan terdakwa 1 SERGIO CHONDRO menerima pemesanan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) kemudian terdakwa 1 SERGIO CHONDRO melalui akun telegram dengan nama Milea melakukan chat / percakapan ke akun telegram dengan username @miyayyy dengan nama kontaknya miy yang pemiliknya adalah terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA yang isinya memesan tiket maskapai Singapore Airlines jurusan Tokyo-Jakarta untuk 1 (satu) orang penumpang selanjutnya atas pesanan tersebut terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA membuka website Singaporeairline.com kemudian terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA membayar menggunakan data kartu kredit milik orang lain tanpa ijin yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email juragantempur2@yandex.com selanjutnya setelah berhasil lalu keluar kode booking yaitu TMYVRC, setelah itu kode booking tersebut terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA kirimkan kepada akun telegram dengan nama Milea dan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA memberikan harga tiket pesawat tersebut kepada terdakwa 1 SERGIO CHONDRO seharga 50% dari harga resmi selanjutnya terdakwa 1 SERGIO CHONDRO mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan kode booking TMYVRC kepada pemesan tiket menggunakan akun email tiketkekinini4an@gmail.com
 - Bahwa terdakwa 1 SERGIO CHONDRO melakukan pemesanan tiket pesawat Singapore Airlines tanggal 9 Februari 2020 kepada terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA di rumah terdakwa 1 SERGIO CHONDRO dengan alamat Jl. Palem Utama No. 8 Rt.008 Rw.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dan saat terdakwa 1 SERGIO CHONDRO berada di rumah terdakwa 1 SERGIO CHONDRO menerima kode booking TMYVRC dari terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA pada tanggal 11 Februari 2020 lalu terdakwa 1 SERGIO CHONDRO mengirimkan tiket

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Singapore Airlines kepada pembeli tiket pesawat tersebut pada tanggal 11 Februari 2020

- Bahwa terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA melakukan pembelian tiket pesawat tersebut dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain pada tanggal 11 Februari 2020 ketika berada di kontrakan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA Jl. Dewata I No.3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali
- Bahwa media yang digunakan oleh terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA untuk mengakses email berisi data kartu kredit milik orang lain adalah 1 (satu) unit laptop merk Machbook Pro Touchbar tahun 2019 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989 untuk mengaktifkan akun telegram dengan username @miyayyy dengan nama kontakannya miy dan untuk email yang berisi data kartu kredit milik orang jepang yang terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA gunakan untuk melakukan perbuatan carding tersebut adalah juragantempur@yandex.com dan juragantempur2@yandex.com

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Arta Anugrah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsu Polda Jatim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sergi Condro, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 jam 20.00 WIB di Jl Palem Utama No 8 Duri Kapa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan kemudian dilakukan penangkapan pula atas diri terdakwa Mira Deli Ruby Permata pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 jam 01.30 WITA di sebuah kontrakan Jl Dewata I No 3 Denpasar Selatan, Bali karena melakukan tindak pidana ilegal akses ITE ;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya team melakukan kegiatan penyelidikan dari akun facebook milik Sdr. Kingditho Wulanesa Mahardika yang sebelumnya sudah ditangkap kemudian ditemukan adanya history grup chat / percakapan grup antara akun facebooknya atas nama Kingditho Wulanesa mahardika dengan akun facebook atas nama Rogers dan akun facebook Harleen Quinzel, dan dari petunjuk tersebut saksi bersama team dengan menggunakan teknik penyelidikan melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama Rogers dan akun facebook atas nama Harleen Quinzel, hingga akhirnya saksi dan team bisa menemukan identitas pemilik dan pengguna akun facebook atas nama Harleen Quinzel yaitu terdakwa Sergio Chondro, dan Rogers yaitu Muhammad Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa dari bukti chat / komunikasi via facebook messenger antara akun facebook Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel milik terdakwa Sergio Chondro terdapat transaksi tiket maskapai penerbangan dengan akun facebook atas nama Rogers milik Muhammad Farhan (terdakwa dalam perkara lain), dimana pada tanggal 31 Mei 2019 terdakwa Sergio Chondro membeli tiket maskapai kepada akun facebook Rogers, untuk tiket Maskapai yang dibelinya adalah tiket pesawat Air Asia yang seharusnya sesuai dengan harga normal / resmi harganya senilai Rp. 19.800.000,00 namun terdakwa Sergio Chondro hanya membeli seharga Rp. 11.982.000,00 atau senilai 60% dari harga normal / resmi, dimana terdakwa Sergio Chondro mengakui bisa membeli tiket dengan harga murah karena akun facebook Rogers milik Muhammad Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) merupakan agen travel yang mendapatkan tiket - tiket maskapai dari para pelaku illegal akses jenis carding yaitu orang yang dapat membeli barang barang yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit (CC) milik orang lain ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sergio Condoro menjual tiket tersebut kembali dengan keuntungan 15 % ;
- Bahwa pada saat itu pula ditemukan percakapan antara Terdakwa Sergio Condoro dengan terdakwa Mira Deli Ruby Permata melalui aplikasi telegram untuk pembelian tiket pesawat Singapore Airlines jurusan Tokyo – Jakarta, dimana saat itu terdakwa Mira Deli Ruby Permata menjual tiket dengan diskon 50% dari harga normal, yaitu dari harga resmi senilai Rp.10.978.100,00 dijual dengan harga Rp. 5.399.050,00 ;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa Sergio Condro maupun terdakwa Mira Deli Ruby Permata mendapatkan tiket pesawat dengan cara melakukan pembayaran via kartu kredit milik orang asing yang tertera di dalam linknya tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penjualan tiket secara online tersebut, tiket yang dijual, baik melalui terdakwa Sergio Condro maupun terdakwa Mira Deli Ruby Permata adalah dengan menawarkan diskon, baik dari Singapore Airline maupun Air Asia Airlines, dan tiket tersebut ada yang berhasil digunakan / terbang, juga ada yang tidak berhasil karena ada refund oleh yang mempunyai kartu kredit, karena mengetahui kartu kreditnya digunakan orang lain, sehingga komplain karena merasa tidak pernah beli sehingga tiket tersebut kemudian gagal untuk digunakan ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan tindak pidana carding, yaitu pembelian dengan menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain ;
- Bahwa awalnya kasus ini terbongkar, karena tim siber melihat FB milik *Kingditho Wulanesa mahardika* yang ditangkap terlebih dahulu pada tahun 2019 dan ditemukan transaksi dengan terdakwa Sergio Condro dan M Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa baik terdakwa Sergio Condro maupun Muh Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan data kartu kredit dan tiket pesawat tersebut dari akun FB Dzako Chandra (DPO) dan akun facebook Oliver Torvalds (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Mira Deli Ruby Permata di Bali, terdakwa Mira sedang menghadap laptop sambil makan, dan didalam laptop ditemukan email dari website Singapore airlines atas pembelian tiket pesawat Jakarta – Tokyo atas nama Kevin yang juga disertai kode bookingnya ;
- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah warga negara asing yang nomor kartu kreditnya dipergunakan tanpa sepengetahuannya, dan hal ini masih dikaji serta dikembangkan lebih dalam oleh tim Siber Polda Jatim ;
- Bahwa yang membuat laporan dalam perkara ini adalah polisi sendiri, karena ini adalah kejahatan sindikat ;
- Bahwa mengenai besarnya kerugian yang ditimbulkan, masih dalam penyidikan tim Siber Polda Jatim

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
2. Saksi Puspa Widiantera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsu Polda Jatim yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sergio Condro, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 jam 20.00 WIB di Jl Palem Utama No 8 Duri Kapa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan kemudian dilakukan penangkapan pula atas diri terdakwa Mira Deli Ruby Permata pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 jam 01.30 WITA di sebuah kontrakan Jl Dewata I No 3 Denpasar Selatan, Bali karena melakukan tindak pidana ilegal akses ITE ;
- Bahwa awalnya pengembangan penangkapan para terdakwa tersebut adalah ditangkapnya pemilik akun FB milik *Kingditho Wulanesa mahardika* yang didalamnya juga ada chat dengan akun terdakwa Sergio Condro yaitu akun FB dengan nama Rogers tentang iklan tiket pesawat ;
- Bahwa baik terdakwa Sergio Condro maupun M Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari yang sama, dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap M Farhan Darmawan di Bogor ;
- Bahwa sistem kerjanya, yaitu M Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) membeli tiket maskapai dengan menggunakan kartu kredit orang lain / warga negara asing yang didapat datanya dari FB grup facebook SIG (Silent Is Gold);
- Bahwa terdakwa Sergio Condro mendapatkan informasi tiket maskapai dari akun FB Quinzel Harlen, dan didalam akun tersebut telah pula ditemukan rekening BCA atas nama terdakwa Sergio Condro ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan terdakwa Mira Deli Ruby Permata ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi tiket dari Moh Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa Mira Deli Ruby Permata, yang kemudian terdakwa Sergio Condro jual kembali dengan mengambil keuntungan 15% ;
- Bahwa mengenai transaksi di bank untuk pencairan dananya, yang lebih mengetahui perihal tersebut adalah penyidik, saksi hanya melakukan penangkapan dari pengembangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aulia Bahar Pernama, S.KOM, M.ISM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 dengan jabatan adalah Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa yang dimaksud Informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa yang dimaksud carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfraud alias penipuan di dunia maya. Kejahatan carding mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional, secara nasional adalah pelaku carding melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku carding melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri. Sifat carding secara umum adalah non-violence kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena carding merupakan salah satu dari kejahatan cybercrime berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan no rekening orang lain untuk belanja

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



secara online demi memperkaya diri sendiri. Carder adalah orang yang melakukan kegiatan carding.

- Bahwa yang dimaksud kartu kredit adalah kartu berbahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit, yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu dan tertera namanya di kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa; dan atau untuk menarik tunai dalam batas kredit sebagaimana ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit;
- Pemegang kartu kredit sesuai nama yang tertera di kartu, bisa membayar kembali kredit tersebut sekaligus 100% (full payment), bisa juga membayar dalam jumlah minimal 10% (minimum payment) atau diantara keduanya
- Data-data pada suatu kredit seperti:
 - a. Nama pemilik kartu kredit.
 - b. Nomor kartu kredit.
 - c. Nomor CVV (Card Verification Code) tiga digit angka terakhir yang terdapat pada bagian belakang kartu kredit, biasanya berada di tempat tanda tangan pada kartu kredit. CVV membantu melindungi penggunaan kartu kredit Anda oleh orang lain dalam transaksi online. Dengan penggunaan CVV/CVC, Bank Penyedia kartu kredit Anda menjadi lebih yakin bahwa kartu tersebut digunakan oleh pemilik sah.
 - d. Masa Kadaluarsa kartu kredit tersebut.
 - e. Tipe kartu kredit

Data-data tersebut tergolong sebagai informasi elektronik.

- Dapat ahli jelaskan seorang Carder dapat menggunakan berbagai cara untuk memperoleh informasi kartu kredit orang lain. Antara lain:
 - Membeli data kartu kredit orang lain melalui Website atau media sosial (Facebook, Instagram, dll).
 - Menggunakan Teknik phishing yaitu suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target
- Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Maka untuk melakukan



kegiatan carding seseorang membutuhkan perangkat seperti laptop, computer

- Dapat ahli jelaskan bahwa dengan sengaja menggunakan data kartu kredit orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

- Dapat ahli jelaskan bunyi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public"

Maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

Unsur setiap orang:

Sebagaimana definisi 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar sehingga mendapatkan data kartu kredit orang lain dan menggunakannya tanpa seijin pemilik kartu kredit.

Unsur dengan cara apa pun

Terdakwa menggunakan berbagai cara yang melanggar UU ITE seperti melakukan spamming untuk mendapatkan data kartu kredit orang lain

Unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan transmisi elektronik dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan pembelian tiket pesawat

- Bahwa menurut pendapat ahli kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO terkena turut serta sedangkan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA yang menggunakan data kartu kredit orang lain secara illegal dan tanpa ijin untuk melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC. Dengan begitu terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA MIRA DELY RUBY PERMATA dapat melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 - Ahli jelaskan bahwa data-data pada suatu kredit terdapat nama pemilik kartu kredit.
 - Ahli jelaskan bahwa kartu kredit dan uang yang ada didalamnya merupakan data digital sehingga dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
 - Ahli jelaskan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA menggunakan data kartu kredit orang lain secara illegal dan tanpa ijin untuk melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC dengan begitu yang bersangkutan memang benar melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain
2. Aulia Bahar Pernama, S.KOM, M.ISM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut
- Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (2019) di Fakultas Hukum dan mempunyai ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan dalam hal Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - Bahwa makna mengubah menurut KBBI adalah :
 - a. menjadikan lain dari semula: timbul niatnya untuk ~ kebiasaan yang buruk itu
 - b. menukar bentuk (warna, rupa, dan sebagainya): operasi telah ~ hidungnya yang pesek menjadi agak mancung
 - c. mengatur kembali: ~ susunan kalimat
- Menambah bermakna :

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menjadikan (membubuhkan dan sebagainya) supaya lebih banyak (besar, hebat, dan sebagainya): pemerintah akan ~ anggaran belanja pendidikan dan pertahanan

- b. memberi tambah: jangan ~ persoalan

Mengurangi bermakna :

- a. mengambil (memotong) sebagian: pemerintah tidak akan ~ jatah beras pegawai
- b. menjadikan berkurang: kita tidak akan ~ kewaspadaan kita
- c. menurunkan; menjadikan kurang: skandal itu telah ~ harga diri dan kehormatannya

Transmisi bermakna :

- a. pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain: -- berita; jaringan --
- b. penularan, penyebaran, penjangkitan penyakit
- c. bagian kendaraan bermotor yang memindahkan atau meneruskan tenaga dari mesin ke as belakang; persneling
- d. Filol penurunan sebagian naskah yang diubah oleh penyalin untuk disesuaikan dengan selera pembaca sehingga dapat menimbulkan kekeliruan pemahaman

Merusak bermakna :

- a. menjadikan rusak: kritik yang ~; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~
- b. merusakkan

Menghilangkan bermakna :

- a. melenyapkan; membuat supaya hilang: ~ uang; ~ aib
- b. menghapus(kan); membersihkan
- c. membuang supaya tidak ada lagi; meniadakan: ~ kesedihan hati; ~ malu

Memindahkan bermakna :

- a. menempatkan ke tempat lain; membawa (ber)pindah; menyuruh (menggerakkan dan sebagainya) berpindah ke tempat lain: ia disuruh ibunya ~ lemari itu ke kamar belakang
- b. menerjemahkan: tidak mudah ~ bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia
- c. menularkan; menjangkitkan: ada sejenis nyamuk yang ~ penyakit demam berdarah

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyembunyikan bermakna :

- a. menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat: setelah peristiwa itu, ia selalu ~ diri
- b. sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya); merahasiakan: mengapa Ibu selalu ~ berita dari kampung?

Informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik Informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah :Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, atau dalam suatu tindak pidana (delict) tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, maka dapat dikatakan didalam tindak pidana tersebut terdapat deelneming. Secara harfiah, deelneming sering dimaknai sebagai turut serta atau penyertaan melakukan tindak pidana. Dengan ajaran deelneming ini dapat dilihat turut serta pelaku atau hubungan pelaku didalam delict
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan :

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
 - (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya
- Bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 Angka 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. PMK ini merupakan revisi kelima dari [PMK No. 16 Tahun 2013](#) yang mengatur hal yang sama. Data transaksi kartu kredit disampaikan bulanan dengan catatan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya. Data yang disampaikan adalah nama bank, nomor rekening pemilik kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama dan alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak ([NPWP](#)) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, serta pagu kredit. Dengan demikian data pada kartu kredit sudah menunjukkan kepemilikan kartu kredit tersebut
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro dan terdakwa Mira Deli Ruby Permata anak dari Ariffin Wisanaria memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh Pasal 32 Ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 - Adapun penjelasan dari perbuatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro merupakan pemilik dan pengguna akun instagram @tiketkekinian, akun instagram tersebut yang menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal merupakan perwujudan sudah adanya mens rea atau niat jahat seseorang, dengan pertimbangan terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro Bukan Orang Atau Subyek Hukum yang secara legal menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal. Apalagi (niat jahat diwujudkan dengan perbuatan pelaksanaan dari niat jahat tersebut) perbuatan terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro yang melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airlines penerbangan tanggal 17 Februari 2020 dari Bandara Internasional Haneda Tokyo, Jepang menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, Indonesia, transit di Bandara Internasional Changi, Singapura dengan penumpang atas nama Kevin Widyatmika dan kode booking TMYVRC, dari terdakwa atas nama Mira Deli Ruby Permata anak dari Ariffin Wisanaria telah Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan sebagaimana diatur oleh Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

terdakwa Mira Deli Ruby Permata anak dari Ariffin Wisanaria (Warga Negara Indonesia) dengan perbuatan membeli Tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC menggunakan data kartu kredit milik orang Jepang yang nomor kartu kreditnya 4205295152791340 tanpa seizin pemilik kartu kredit, Memenuhi Rumusan Unsur sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, memindahkan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (unsur-unsur perbuatan yang ada di Pasal 32 Ayat (1) tersebut bersifat alternatif.

Dengan demikian status dari terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro dan terdakwa Mira Deli Ruby Permata anak dari Ariffin Wisanaria dalam perkara ini jika dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik berdasar Pasal 55 KUHP adalah TURUT Melakukan

Bahwa niat jahat antara terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro dan terdakwa Mira Deli Ruby Permata anak dari Ariffin Wisanaria berbeda, yakni niat jahat terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro nampak saat terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro merupakan pemilik dan pengguna akun instagram @tiketkekinian, akun instagram tersebut yang menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal. Sedangkan niat jahat terdakwa Mira Deli Ruby Permata anak dari Ariffin Wisanaria nampak pada perbuatan menyimpan data kartu kredit milik orang Jepang yang nomor kartu kreditnya 4205295152791340 di akun email terdakwa, maka data pada kartu kredit sudah menunjukkan kepemilikan kartu kredit yang dimaksud atau dengan kata lain data pada kartu kredit melekat pada kepemilikan kartu kredit.

Bahwa sesuai dengan makna informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 Angka 1 dan/atau Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka kartu kredit dan uang yang ada didalamnya dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembayaran pembelian tiket pesawat dapat dikategorikan dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sergio Chondro Anak Dari Manneke Chondro

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 jam 20.00 WIB di Jl Palem Utama No 8 RT 008, RW 007, Kel Duri Kepa, Kec Kebon Jeruk, Jakarta Barat terkait tindak pidana pembelian tiket pesawat (carding) dengan menggunakan kartu kredit orang lain ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (Satu) unit handphone merk Iphone type X warna putih dan 1 (satu)

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah laptop merk Acer warna hitam, 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA serta 1 (satu) buah buku rekening Bank Panin
- Bahwa baik laptop maupun handphone tersebut dipergunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dan transaksi dengan Mohammad Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa Mira Deli Ruby Permata ;
 - Bahwa terdakwa adalah pemilik akun instagram *Tiket Kekinian* yang dipergunakan sebagai sarana promosi dan penjualan tiket pesawat dan voucher hotel, dan juga akun facebook *Harleen Quinzel* yang dipergunakan untuk sarana komunikasi penyedia tiket pesawat dan voucher hotel ;
 - Bahwa terdakwa pada bulan Mei 2019 pernah mendapatkan order tiket pesawat Air Asia dari Jakarta – Bangkok dengan harga Rp.19.000.000,00 an, dimana terdakwa membayar kepada Mohammad Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) dengan mendapatkan diskon 40%, sedangkan terdakwa menjual tiket tersebut dijual dengan harga diskon 25 %, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan 15% ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha travel resmi, tetapi melayani tiketing secara online dengan memanfaatkan akun facebook *Harleen Quinzel*
 - Bahwa terdakwa memulai bisnis tiket secara online tersebut sejak Pebruari 2019 ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses penggunaan pembelian tiket dengan menggunakan kartu kredit, namun menggunakan cara tersebut karena ditawarkan oleh Mohammad Farhan Darmawan (terdakwa dalam perkara lain) ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui soal tiket di Air Asia karena melihat dari website resmi Air Asia;
 - Bahwa terdakwa pernah ditawarkan tiket oleh terdakwa Mira Deli Rubi Permata pada bulan Pebruari 2020, yaitu tiket pesawat dari Jakarta ke Tokyo dengan harga Rp.10.000.000,00 an, dimana terdakwa Mira Deli Ruby Permata menawarkan diskon 15 % dari harga normal ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan tawaran tiket murah tanpa mengetahui pembayaran tersebut dengan menggunakan kartu kredit ;
 - Bahwa yang mengetahui adanya penggunaan kartu kredit dari Warga Negara Amerika adalah Mohammad Farhan (terdakwa dalam perkara lain) ;
 - Bahwa terdakwa komunikasi dengan terdakwa Mira Deli Ruby Permata dengan menggunakan aplikasi telegram, sedangkan dengan Mohammad Farhan (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan akun facebook ;
 - Bahwa terdakwa menjual / menawarkan tiket ke orang lain tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan terdakwa mengetahui tidak ada maskapai

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan, dalam hal ini Singapore Airlines maupun Air Asia memberikan diskon secara resmi sebesar itu ;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut awalnya ditawarkan untuk menjual, dan karena mendapatkan keuntungan, terdakwa jadi keterusan menjual tiket dengan cara seperti itu ;
- Bahwa terdakwa baru mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket ke Jakarta – Tokyo sebesar 35% dari harga Rp.10.000.000,00 ;
- Bahwa dalam laptop terdakwa terdapat nama data penumpang Air Asia yang membeli dari terdakwa ;
- Bahwa nilai keuntungan yang sudah dinikmati terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00 an ;
- Bahwa keuntungan dari perbuatan ini telah dipergunakan kepentingan sehari hari terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengecekan harga melalui aplikasi Traveloka, dan menurut terdakwa harga tiket pesawat adalah wajar, karena tiket pesawat tergantung dengan session ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggunaan pembelian tiket pesawat dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain apalagi Warga Negara Asing ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Terdakwa Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin Wisanaria

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 jam 01.30 WITA di Jl Dewata I No 3 Denpasar Selatan, Bali karena melakukan tindak pidana akses jenis carding secara ilegal ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk dan makan didalam rumah, tidak menggunakan aktifitas laptop ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah ditemukan barang bukti yaitu 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight Green dan 1 (satu) buah laptop mek Macbook Pro Toucher 2019 warna silver warna hitam, 2 (buah) ATM Bank BCA
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan carding ini sejak bulan Maret 2020 ;
- Bahwa terdakwa pada Pebruari 2020 menawarkan order kepada Terdakwa Sergio Chondro, yaitu tiket Jakarta – Tokyo yang harga nornalnya sekitar Rp.10.000.000,00an ditawarkan dengan harga Rp.5.000.000,00 (ada diskon 50%) ;
- Bahwa setelah transaksi antara terdakwa dengan terdakwa Sergio Chondro, terdakwa memberikan kode booking tiket tersebut, dan berhasil dipergunakan ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan kode booking tiket pesawat, namun gagal terbang, karena pemilik kartu kredit yang dipergunakan transaksi pembelian tiket, mengajukan komplain dan tiket tersebut diblokir ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali berhasil memberikan kode booking yang bisa dipergunakan terbang ;
- Bahwa keuntungan dalam transaksi ini, semuanya diberikan ke orangtua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari penjualan yang ditawarkan kepada terdakwa Sergio Chondro, sekitar Rp. 3.000.000,00an ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan ini awalnya hanya iseng karena ditawari orang, namun keterusan karena mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik kartu kredit yang dipergunakan untuk pembayaran tiket tersebut, karena terdakwa hanya diberi nomor kartu kredit melalui email dari group facebooknya ;
- Bahwa terdakwa awalnya membuka website Singapore Airlines dan mencari tujuan Jakarta – Tokyo, kemudian memesan tiket tersebut, dan ketika ditanya pembayaran, terdakwa memilih pembayaran melalui kartu kredit dengan memasukkan nomor kartu kredit yang sudah didapatnya, kemudian keluar kode booking ;
- Bahwa terdakwa awalnya gagal memberikan kode booking dan tidak bisa terbang / dipergunakan, kemudian yang kedua dilakukan kembali dengan mempelajari akun facebook tersebut dan berhasil, namun kemudian terdakwa ditangkap ;
- Bahwa untuk mendapatkan nomor kartu kredit, terdakwa belajar melalui facebook dan tidak mengenal siapa orang yang mengajarnya tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi melalui Handphone, tetapi selalu menggunakan laptop ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Mohammad Farhan Darmawan ;
- Bahwa untuk kegiatan carding ini, terdakwa baru mendapatkan order dari terdakwa Sergio Chondro ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Dari Terdakwa Sergi Chondro

1. 1 (Satu) unit handphone merk Iphone type X warna putih
2. 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam,
3. 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA serta 1 (satu) buah buku rekening

Bank Panin

Dari Terdakwa Mira Deli Ruby Permata

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight Green
2. 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro Toucher 2019 warna silver warna hitam,
3. 2 (buah) ATM Bank BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO adalah pemilik akun instagram tiket kekinian yang menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan harga murah dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal;
- Bahwa akun instagram tiket kekinian milik terdakwa Sergio tersebut tidak memiliki badan usaha;
- Bahwa harga dengan potongan atau diskon 10% sampai dengan 15% tersebut bukan harga yang terdakwa dapatkan dari maskapai penerbangan atau pihak hotel, namun potongan atau diskon tersebut yang menetapkan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 saat terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO berada dirumah terdakwa dengan alamat Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, terdakwa mendapat pesanan berupa tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA;
- Bahwa kemudian terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO melalui akun telegram di HP milik terdakwa dengan nama Milea memesan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA ke akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dengan username @miyayyy selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020 akun telegram dengan username @miyayyy mengirimkan kode booking kepada terdakwa dengan nomor kode booking TMYVRC kemudian terdakwa dengan menggunakan akun email tiketkekinian4n@gmail.com mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC ke akun telegram milik KEVIN WIDYATMIKA;

- Bahwa untuk harga tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC yaitu harga resmi atau normal Rp. 10.798.100,- dan terdakwa mendapat potongan 50% dari harga resmi atau normal tersebut dari terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dan terdakwa memberi diskon atau potongan 15 % dari harga resmi atau normal tersebut menjadi Rp. 9.178.385,- kepada pemesan atas nama KEVIN WIDYATMIKA dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar 35% dari penjualan tiket pesawat tersebut;
- Bahwa tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC, dari pihak Singapore Airlines tidak memberikan diskon untuk tiket pesawat tersebut;
- Bahwa terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO mengetahui tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC menggunakan kartu kredit milik orang lain;
- Bahwa alasan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO memesan atau membeli tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA kepada terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA karena harganya murah dan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap pemesanan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC, pemesan tiket pesawat tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 di sebuah rumah dengan alamat Jl. Palem Utama No. 8 Rt.008 Rw.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta terkait pembelian tiket pesawat menggunakan kartu kredit milik orang lain selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di ruang unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa (barang bukti disita di perkara lain) ditemukan chat atau percakapan di aplikasi telegram tanggal 9 Februari 2020 sampai tanggal 11 Februari 2020 antara akun telegram milik terdakwa dengan nama MILEA dan akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dengan user name @miyayyy yang isi percakapan tersebut yaitu pada tanggal 9 Februari 2020 akun telegram milik terdakwa memesan tiket pesawat maskapai Singapore Airlines jurusan Tokyo-Jakarta untuk penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA ke akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA kemudian atas pesanan terdakwa tersebut, terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA mengirimkan kode booking TMYVRC atas nama KEVIN WIDYATMIKA yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) penerbangan dengan tiket tersebut menggunakan pesawat singapore airlines SQ639 untuk penerbangan tanggal 17 Februari 2020 ke terdakwa lalu terdakwa mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan kode booking TMYVRC kepada pemesan tiket menggunakan akun email tiketkeini4an@gmail.com;
- Bahwa demikian juga terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA yaitu pada tanggal 09 Februari 2020 dimana terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO melalui akun

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram dengan nama milea memesan tiket pesawat maskapai Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan harga resmi atau normal yaitu Rp. 10.798.100,- kepada terdakwa melalui akun email dengan username @miyayyy kemudian atas pesanan tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 ketika terdakwa berada di kontrakan terdakwa Jl. Dewata I No. 3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali, terdakwa membuka website Singaporeairline.com lalu terdakwa mengisi identitas dan memilih tanggal jadwal penerbangan sesuai permintaan pemesan lalu terdakwa membayar menggunakan data kartu kredit milik orang lain yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email terdakwa yaitu juragantempur2@yandex.com dan berhasil lalu keluar kode booking TMYVRC selanjutnya kode booking tersebut terdakwa kirim kepada akun telegram dengan nama milea milik terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO;

- Bahwa terdakwa memberikan potongan atau diskon tiket pesawat tersebut kepada terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO sebesar 50% dari harga resmi atau normal Rp. 10.798.100,- dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tiket pesawat tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk membeli tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik kartu kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan data kartu kredit milik orang lain tersebut dengan cara membeli dari media social facebook;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 01.30 Wita saat terdakwa berada didalam rumah kontrakan terdakwa di Jl. Dewata I No. 3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu:
 - 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989;
 - akun email juragantempur@yandex.com;
 - akun email juragantempur2@yandex.com
- Bahwa perangkat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian tiket pesawat maskapai Singapore Airlines dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain yaitu 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver dan 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver terdakwa gunakan juga untuk mengakses email yaitu akun email juragantempur@yandex.com dan akun email juragantempur2@yandex.com yang berisi data-data kartu kredit milik orang lain dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989 terdakwa gunakan untuk mengakses akun telegram milik terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan uang yang didapat oleh terdakwa dari pembelian tiket pesawat maskapai Singapore Airlines dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, disebutkan Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana. Penekanannya pada unsur ini adalah adanya subyek hukum atau persoon dan subjek hukum/persoon tersebut cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum serta tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan berkas dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung para terdakwa tersebut dapat menjawab dengan baik dan jelas baik pertanyaan dari Majelis, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan dapat memberi keterangan dan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi maupun ahli, sehingga Majelis berpendapat bahwa orang yang dihadapkan tersebut yaitu para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona), maka berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik ;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukakan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau kesengajaan keharusan (noodzakelijkeidbewustzijn), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Bahwa berdasarkan hal diatas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seorang yaitu pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatannya dimana akibatnya disadari atau diinsyafi dan diketahui saerta dimengerti oleh pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan yang disebutkan diatas yaitu perbuatan yang dilarang berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau mentransfer, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik milik orang lain atau milik publik adalah bersifat alternatif dimana salah satu dari tindak pidana tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa, hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dan atau pendapat Ahli serta keterangan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang antara lain juga sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik menyebutkan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO yang mengatakan bahwa saksi bersama

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 di sebuah rumah dengan alamat Jl. Palem Utama No. 8 Rt.008 Rw.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta terkait pembelian tiket pesawat menggunakan kartu kredit milik orang lain selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib di ruang unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya saksi PUSPO WIDIANTORO melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO (barang bukti disita di perkara lain) ditemukan chat atau percakapan di aplikasi telegram tanggal 9 Februari 2020 sampai tanggal 11 Februari 2020 antara akun telegram milik terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dengan nama MILEA dan akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dengan user name @miyayyy yang isi percakapan tersebut yaitu pada tanggal 9 Februari 2020 akun telegram milik terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO memesan tiket pesawat maskapai Singapore Airlines jurusan Tokyo-Jakarta untuk penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA ke akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA kemudian atas pesanan terdakwa SERGIO CHONDRO tersebut, terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA mengirimkan kode booking TMYVRC atas nama KEVIN WIDYATMIKA yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) penerbangan dengan tiket tersebut menggunakan pesawat singapore airlines SQ639 untuk penerbangan tanggal 17 Februari 2020 ke terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO lalu terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan kode booking TMYVRC kepada pemesan tiket menggunakan akun email tiketkeini4an@gmail.com, bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Tim Opsnal Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.38 WITA di sebuah kontrakan di Jl. Dewata I No. 3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989, akun email juragantempur@yandex.com, akun email juragantempur2@yandex.com, 1 (satu) buah akun email dengan nama tiketkeini4an@mail.com yang di export ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya;

Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver digunakan untuk mengaktifkan dan mengoperasikan akun email juragantempur@yandex.com dan akun email juragantempur2@yandex.com yang digunakan oleh terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA untuk menampung data-data kartu kredit milik orang lain dan data kartu kredit yang digunakan untuk membeli tiket pesawat Singapore Airlines pada tanggal 11 Februari 2020 yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) jadwal penerbangan 17 Februari 2020, kode booking TMYVRC atas nama KEVIN WIDYATMIKA harga resmi sebesar Rp. 10.798.100,- yang dibeli dari website Singaporeairline.com adalah kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama TATSUYA KAWAGUCHI dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang disimpan di akun email juragantempur2@yandex.com dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989 digunakan untuk mengaktifkan akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA ;

Bahwa terdakwa SERGIO CHONDRO mendapat dari terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA untuk pembelian tiket pesawat pesawat tersebut seharga 50% dari harga resmi Rp. 10.798.100,- lalu terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO menjual tiket pesawat tersebut kepada pemesan dengan memberikan diskon 15 % dari harga resmi Rp. 10.798.100,- dan kartu kredit yang digunakan untuk melakukan pembelian tiket pesawat tersebut tanpa seijin dari pemilik kartu kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya berdasarkan keterangan terdakwa 1 SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO yang mengatakan bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2020 saat terdakwa berada di rumah terdakwa dengan alamat Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 007 Kel.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, terdakwa mendapat pesanan berupa tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA, kemudian terdakwa melalui akun telegram di HP milik terdakwa dengan nama Milea memesan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA ke akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dengan username @miyayyy selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020 akun telegram dengan username @miyayyy mengirimkan kode booking kepada terdakwa dengan nomor kode booking TMYVRC kemudian terdakwa dengan menggunakan akun email tiketkeini4n@gmail.com mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC ke akun telegram milik KEVIN WIDYATMIKA, bahwa untuk harga tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC yaitu harga resmi atau normal Rp. 10.798.100,- dan terdakwa mendapat potongan 50% dari harga resmi atau normal tersebut dari terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dan terdakwa memberi diskon atau potongan 15 % dari harga resmi atau normal tersebut menjadi Rp. 9.178.385,- kepada pemesan atas nama KEVIN WIDYATMIKA dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar 35% dari penjualan tiket pesawat tersebut, dimana terdakwa mengetahui tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC menggunakan kartu kredit milik orang lain, bahwa adapun alasan memesan atau membeli tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA kepada terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA karena harganya murah dan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian juga terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA menerangkan bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO melalui akun telegram dengan nama milea memesan tiket pesawat maskapai Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan harga resmi atau normal yaitu Rp. 10.798.100,- kepada terdakwa melalui akun email dengan username @miyayyy kemudian atas pesanan tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 ketika terdakwa berada di kontrakan terdakwa Jl. Dewata I No. 3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali, terdakwa membuka website Singaporeairline.com lalu terdakwa mengisi identitas dan memilih tanggal jadwal penerbangan sesuai permintaan pemesan lalu terdakwa membayar menggunakan data kartu kredit milik orang lain yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email terdakwa yaitu juragantempur2@yandex.com dan berhasil lalu keluar kode booking TMYVRC selanjutnya kode booking tersebut terdakwa kirim kepada akun telegram dengan nama milea milik terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO, bahwa terdakwa memberikan potongan atau diskon tiket pesawat tersebut kepada terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO sebesar 50% dari harga resmi atau normal Rp. 10.798.100,- dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tiket pesawat tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terdakwa dalam menggunakan kartu kredit milik orang lain yang digunakan untuk membeli tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik kartu kredit tersebut, dimana terdakwa mendapatkan data kartu kredit tersebut adalah dengan cara mengambil dari media sosial facebook ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa 1 SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO adalah membeli tiket dari terdakwa 2. MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dimana terdakwa 1 SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO pemilik akun instagram tiket kekinian yang menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan harga murah dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal dimana instagram tiket kekinian tersebut tidak memiliki badan usaha, dimana diskon tersebut bukan harga yang terdakwa dapatkan dari maskapai penerbangan atau pihak hotel, namun potongan atau diskon tersebut yang menetapkan adalah terdakwa sendiri, terdakwa melalui akun telegram di HP milik terdakwa dengan nama Milea memesan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA ke akun telegram milik terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dengan username @miyayyy selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020 akun telegram dengan username @miyayyy mengirimkan kode booking kepada terdakwa dengan nomor kode booking TMYVRC kemudian terdakwa dengan menggunakan akun email tiketkekinian4n@gmail.com mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC ke akun telegram milik KEVIN WIDYATMIKA, untuk harga tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC yaitu harga resmi atau normal Rp. 10.798.100,- dan terdakwa mendapat potongan 50% dari harga resmi atau normal tersebut dari terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dan terdakwa memberi diskon atau potongan 15 % dari harga resmi atau normal tersebut menjadi Rp. 9.178.385,- kepada pemesan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KEVIN WIDYATMIKA dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar 35% dari penjualan tiket pesawat tersebut, padahal tiket pesawat tersebut dari pihak pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC tidak memberikan diskon, dan terdakwa 1 SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO mengetahui mengetahui tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC menggunakan kartu kredit milik orang lain, dan terdakwa 2 MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA setelah menerima pesanan tiket dari terdakwa 1 SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO melalui akun telegram dengan nama milea memesan tiket pesawat maskapai Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan harga resmi atau normal yaitu Rp. 10.798.100,- kepada terdakwa melalui akun email dengan username @miyayyy kemudian atas pesanan tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 ketika terdakwa berada di kontrakan terdakwa Jl. Dewata I No. 3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali, terdakwa membuka website Singaporeairline.com lalu terdakwa mengisi identitas dan memilih tanggal jadwal penerbangan sesuai permintaan pemesan lalu terdakwa membayar menggunakan data kartu kredit milik orang lain yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email terdakwa yaitu juragantempur2@yandex.com dan berhasil lalu keluar kode booking TMYVRC selanjutnya kode booking tersebut terdakwa kirim kepada akun telegram dengan nama milea milik terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO, dengan pemberian diskon atau potongan harga kepada terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO sebesar 50% dari harga resmi atau normal Rp. 10.798.100,- dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tiket pesawat tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa perbuatan para terdakwa tersebut menurut Majelis adalah perbuatan Transmisi yaitu pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain melalui suatu jaringan elektronik yaitu melakukan transmisi berupa perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik (milik) orang lain yang mengakibatkan informasi elektronik dan data/atau dokumen elektronik menjadi terkirim kepada orang lain dan perbuatan para terdakwa tersebut juga adalah merupakan perbuatan Memindahkan yaitu perbuatan dengan wujud dan cara apapun terhadap suatu benda yaitu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengakibatkan isi/datanya berpindah ke benda atau sistem elektronik yang lain, hal ini terlihat berupa kesengajaan para terdakwa yang ditujukan baik terhadap wujud dan cara perbuatannya yang sekaligus pada akibat berpindahnya data dan isi dari data yaitu isi dari kartu kredit milik yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email terdakwa 2. MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana pendapat Ahli BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) AULIA BAHAR PERNAMA S.Kom., M.ISM., menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO terkena turut serta sedangkan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA yang menggunakan data kartu kredit orang lain secara illegal dan tanpa ijin untuk melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC. dengan begitu terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA MIRA DELY RUBY PERMATA dapat melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Ahli pidana DR. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH., CLA menyatakan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO merupakan pemilik dan pengguna akun instagram @tiketkekinian, akun instagram tersebut yang menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal merupakan perwujudan sudah adanya mens rea atau niat jahat seseorang, dengan pertimbangan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO BUKAN ORANG ATAU SUBYEK HUKUM yang secara legal menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan diskon 10% sampai 15% dari

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



harga normal. Apalagi (niat jahat diwujudkan dengan perbuatan pelaksanaan dari niat jahat tersebut) perbuatan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO yang melakukan pembelian tiket pesawat Singapore Airlines penerbangan tanggal 17 Februari 2020 dari Bandara Internasional Haneda Tokyo, Jepang menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, Indonesia, transit di Bandara Internasional Changi, Singapura dengan penumpang atas nama Kevin Widyatmika dan kode booking TMYVRC, dari terdakwa atas nama MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA telah MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN sebagaimana diatur oleh Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa Terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA (Warga Negara Indonesia) dengan perbuatan membeli Tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC menggunakan data kartu kredit milik orang Jepang yang nomor kartu kreditnya 4205295152791340 tanpa seizin pemilik kartu kredit, MEMENUHI RUMUSAN UNSUR sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, memindahkan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (unsur-unsur perbuatan yang ada di Pasal 32 Ayat (1) tersebut bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian fakta dalam pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum dan dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur dari pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka sekarang Majelis akan mempertimbangkan tentang ketentuan yang diatur didalam pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai pasal yang dijumpakan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa adapun hal atau ketentuan yang diatur didalam pasal 55 ayat (1) KUHP adalah orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui posisi atau peran masing-masing para terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan uraian fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO adalah pemilik akun instagram tiket kekinian yang menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan harga murah dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal, namun instagram tersebut bukan merupakan suatu badan usaha ;
- Bahwa adapun harga dengan potongan atau diskon 10% sampai dengan 15% tersebut bukan harga yang terdakwa SERGIO CHONDRO dapatkan dari maskapai penerbangan atau pihak hotel, namun potongan atau diskon tersebut adalah ditetapkan sendiri oleh terdakwa SERGIO CHONDRO ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 saat terdakwa 1. SERGIO CHONDRO sedang berada dirumah terdakwa SERGIO CHONDRO dengan alamat Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, terdakwa SERGIO CHONDRO mendapat pesanan berupa tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat pesanan tersebut kemudian terdakwa SERGIO CHONDRO melalui akun telegram di HP milik terdakwa SERGIO CHONDRO (barang bukti dalam perkara lain) dengan nama Milea memesan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA ke akun telegram milik terdakwa 2. MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dengan username @miyayyy selanjutnya terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA pada tanggal 11 Februari 2020 ketika terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA berada di kontrakan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA Jl. Dewata I No. 3 Denpasar Selatan, Denpasar Bali, terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA membuka website Singaporeairline.com lalu terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA mengisi identitas dan memilih tanggal jadwal penerbangan sesuai permintaan pemesan lalu terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA membayar menggunakan data kartu kredit milik orang lain yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA yaitu juragantempur2@yandex.com dan berhasil lalu keluar kode booking TMYVRC selanjutnya kode booking tersebut terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA kirim kepada akun telegram dengan nama milea milik terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO selanjutnya terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dengan menggunakan akun email tiketkeini4n@gmail.com mengirimkan tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC ke akun telegram milik KEVIN WIDYATMIKA ;
- Bahwa untuk harga tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC yaitu harga resmi atau normal Rp. 10.798.100,- dan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO mendapat potongan 50% dari harga resmi atau normal tersebut dari terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA dan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO memberi diskon atau potongan 15 % dari harga resmi atau normal tersebut menjadi Rp. 9.178.385,- kepada pemesan atas nama KEVIN WIDYATMIKA dan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO mendapat keuntungan sekitar 35% dari penjualan tiket pesawat tersebut sedangkan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA juga mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pemesan tiket pesawat tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO ;

- Bahwa senyatanya bahwa tiket pesawat Singapore Airlines dengan kode booking TMYVRC, dari pihak Singapore Airlines tidak memberikan diskon untuk tiket pesawat tersebut ;
- Bahwa terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO mengetahui tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA dengan nomor kode booking TMYVRC menggunakan kartu kredit milik orang lain;
- Bahwa alasan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO memesan atau membeli tiket pesawat Singapore Airlines yang terbang dari Bandar Udara Internasional Haneda, Tokyo (HND) ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) dengan jadwal penerbangan tanggal 17 Februari 2020 atas nama KEVIN WIDYATMIKA kepada terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA karena harganya murah dan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tiket pesawat tersebut dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain dan tanpa seijin dari pemilik kartu kredit tersebut yaitu kartu kredit AEON CREDIT SERVICE CO.LTD negara jepang tipe Visa-Credit atas nama Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang yang diantaranya adalah para terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa yaitu Sergio Chondro dan terdakwa Mira Deli Ruby Permata adalah dalam bentuk perbuatan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan yang dimaksud didalam pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai unsur inipun menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dalam arti bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, melakukan transmisi, memindahkan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa, mengenai cara perolehan barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, tentulah sudah melalui mekanisme yang berkenaan untuk itu, selanjutnya mengenai pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena disatu sisi, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi disisi lain mohon agar diberikan hukuman yang ringan ringanya, maka pembelaan yang demikian patut untuk dikesampingkan, dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada keadaan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II || Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin Wisanaria telah dikenakan penangkapan dan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver;
Bahwa barang bukti ini walaupun dipergunakan terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, namun barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989;
Bahwa barang bukti ini dipakai terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dirampas untuk dimusnahkan ;
- akun email juragantempur@yandex.com;
- akun email juragantempur2@yandex.com;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama tiketkekini4an@mail.com yang di export ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya

Dimana barang bukti ini adalah merupakan foto copy yang tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Perbuatan para terdakwa merugikan pemilik Kartu Kredit tersebut dan pihak Bank yang mengeluarkan Kartu redit tersebut ;
- Keadaan keadaan yang meringankan:
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
 - Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
 - Para terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari ;
 - Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dan terdakwa MIRA DELI RUBY PERMATA anak dari ARIFFIN WISANARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan atau mentransfer suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (Sepuluh bulan) dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa II Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin Wisanaria dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut
4. Menetapkan terdakwa II Mira Deli Ruby Permata Anak Dari Ariffin Wisanaria tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro Touchbar 2019 warna silver;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna midnight green, IMEI 35391310032989;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - akun email juragantempur@yandex.com;
 - akun email juragantempur2@yandex.com;
 - 1 (satu) buah akun email dengan nama tiketkekinini4an@mail.com yang di export ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Farida Hariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya diruang persidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., CN.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH..